

ANTALYA BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ

CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA

İLGİLİ DAİRE: 14. Ceza Dairesi

ESAS NO: 2026/423 E. (Antalya BAM) / 2024/396 E. (Alanya 2. ACM)

TALEP EDEN: Cem Ekinci (T.C. No: 12028283792)

KONU: 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 308/A maddesi uyarınca itiraz yoluna başvurulması talebidir.

I. VARSAYIMA DAYALI İTTİRAK KURGUSU VE MADDİ HATA

Müştekiye belgeleri imzalattığı iddia edilen ve "postacı kılığında" olduğu ifade edilen şahsın faili meçhul durumdadır.

Şahsın ile bu kimliği belirlenemeyen kişi arasında herhangi bir HTS kaydı, iletişim verisi veya planlama ilişkisini

ortaya koyan bir delil dosyada mevcut değildir.

Kimliği dahi tespit edilemeyen bir kişi ile fikir ve eylem birliği içerisinde hareket edildiğinin kabul edilmesi

ceza yargılamasının temel ilkeleri bakımından mümkün değildir.

II. MENFAATIN GERÇEK ADRESİ VE EKONOMİK GERÇEKLER

Dolandırıcılık suçu doğası gereği ekonomik bir menfaat elde etmeye yöneliktir. Dosya kapsamı incelendiğinde icra

takibi üzerinden elde edilmesi hedeflenen menfaatin gerçek adresi ve sürecin fiili aktörlerinin kimler olduğu

açıkça görülebilmektedir.

Buna rağmen söz konusu süreçten herhangi bir maddi kazanç sağlamayan şahsın hakkında mahkûmiyet hükmü kurulmuştur.

III. ALDATMA UNSURUNUN YOKLUĞU – MÜTEKİ BEYANI

Müşteki Hasan Yalın mahkeme huzurunda verdiği beyanında şahsın hiç görmediğini, tanımadığını ve kendisiyle

herhangi bir temasın bulunmadığını açıkça ifade etmiştir.

IV. TEKNİK İNCELEME TALEBİ

1. Senet aslının Alanya İcra Dairesi 2022/18216 sayılı dosyasına kim tarafından teslim edildiğinin araştırılması.

2. Kritik tarihlerde Alanya Adliyesi, ilgili hukuk ofisi ve Antalya Bölge Adliye Mahkemesi çevresindeki

istasyonlarına ilişkin HTS kayıtlarının incelenmesi.

3. CMK müdafinin savunması etkili şekilde yürütüp yürütmediğinin değerlendirilmesi.

V. LEKELENMEME HAKKI VE VELAYET İLKESİ

Somut delillere dayanmayan bu suç isnadı bir baba olarak çocuklarımla olan ilişkimi ve velayet haklarımı

olumsuz etkilemektedir.

SONUÇ VE TALEP

Yukarıda arz edilen hususlar birlikte değerlendirildiğinde, 5271 sayılı CMK'nın 308/A maddesi uyarınca itiraz

yoluna gidilmesini saygılarımla arz ederim.

Tarih: ... / ... / 2026

İmza

Cem Ekinci